

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2332



Tocache, 17 AGO 2023

Visto el Memorando N° 0144-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/JEF, la Opinión Legal N° 015-2023GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, y los demás documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:



Que, con Informe N° 005-2023-GRSM/UGEL-T/OO/RR.HH./CAL, de fecha 20 de Enero de 2023, emitido por Cesar Álamo Lecca Planilla Electrónica AFP Net/PDT-PLAME, sobre solicita información sobre Licencia por Salud de Rosa Silva Germany, en donde SUGIERE solucionar el problema de otra forma, que sería a través de Planillas SUP, y se vea la forma de REEMBOLSAR los diez (10) días, para que la trabajadora no se vea perjudicada, o buscar otra forma de dar solución.

Que, con Nota de Coordinación N° 382-2022-GRSM-DRE-UGELT/DO.UE303/RRHH (EXP. SIGI N° 016-2022557444), emitido por Lic. Adm. Greys Gonzales Tuanama-Especialista en Recursos Humanos, de fecha 27 de Junio de 2022, traslada a Jefe de Asesoría Legal Abog. Juan Carlos Tacsá Castillo, en atención a la solicitud de la señora Clotilde Silva Germany, en el cual solicita la Rectificación de PDT de su licencia presentada el 15.04.2021.

Que, con Informe N° 005-2022-GRSMUGEL-T/OO/RR.HH./CAL, de fecha 11 de marzo de 2022, emitido por Cesar Álamo Lecca Planilla Electrónica PDT/AFP NET, sugiere: -Que se busque la forma de compensarle o dar solución para su pago y que no se vea perjudicada la trabajadora lo más pronto. -Que no se demore mucho en los trámites de entrega de licencias, que sea en el mismo mes que esta se da. Este problema se ha venido dando en varias oportunidades y lo más común y lo más fácil es decir que se dé una rectificatoria, no sabiendo las consecuencias que esto puede ocasionar. -En varias oportunidades es el mismo EsSalud quien se demora en la entrega de las licencias, o en otras ocasiones es también que el propio asegurado el que demora en dar a conocer esta licencia a la UGEL-T.

Que, con Resolución Jefatural N° 000206-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 31 de Mayo de 2021, emitido por el Eco. Enoc Herrera Sopla- ex Jefe de la Oficina de Operaciones UE303-Alto Huallaga, en donde se resuelve CONCEDER licencia en vías de regularización a la trabajadora Rosa Clotilde Silva Germany de Ríos.

Que, con solicitud de fecha 28 de Setiembre de 2022, la trabajadora Rosa Clotilde Silva Germany, presenta queja por negligencia funcional, silencio administrativo y perjuicio económico; en vista que no le dan una respuesta para la solución.

Que, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, emitiéndose el Acta de Conciliación N° 001-2023, de fecha 31 de Enero de 2023, Acta de Conciliación por acuerdo total entre las partes, suscrito entre los representantes de UGEL-Tocache: Jefe de Operaciones Eco. JHONY EYSTEN VALLES GONZALES, la Señora Directora del Área de Asesoría Jurídica Abog. DOLLY RENGIFO ROMERO, y la trabajadora Rosa Clotilde Silva Germany, ambas partes acuerdan la solicitante, se +tomará desde el día: 06 al 15 de Marzo de 2023, los diez (10) de descanso que viene solicitando en su escrito de C fecha 25 de Enero de 2023.

LC2332

Que, con la Opinión Legal N° 015-2023GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 31 de enero del 2023, se RECOMENDÓ DECLARAR PROCEDENTE y DAR POR APROBADA la CONCILIACION solicitada por la trabajadora ROSA CLOTILDE SILVA GERMANY. Asimismo, AUTORIZAR Proyectar la Resolución Administrativa de APROBACION, del Acta de Conciliación N° 001-2023, de fecha 31 de Enero de 2023, Acta de Conciliación por acuerdo total entre las partes, de fecha 31 de Enero de 2023, suscrito entre los representantes de UGEL-Tocache: Jefe de Operaciones Eco. JHONY EYSTEN VALLES GONZALES, la Señora Directora del Área de Asesoría Jurídica Abog. DOLLY RENGIFO ROMERO, y la trabajadora Rosa Clotilde Silva Germany, ambas partes acuerdan la solicitante, se tomará desde el día: 06 al 15 de Marzo de 2023, los diez (10) de descanso que viene solicitando en su escrito de fecha 25 de Enero de 2023.

Que, con el Memorando N° 0144-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/JEF de fecha 07 de febrero del 2023, se autorizó PROYECTAR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA de APROBACIÓN del Acta de Conciliación N° 001-2023, a favor de la Sra. ROSA C. SILVA GERMANY, desde el 06 al 15 de marzo de 2023, días de descanso físico.

De conformidad con el Art. 16 de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación; Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR PROCEDENTE y DAR POR APROBADA la CONCILIACION solicitada por la trabajadora ROSA CLOTILDE SILVA GERMANY.

ARTÍCULO SEGUNDO. • ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJA
SVYA/R-RR.HH.
MCPD/PRYECT-UGEL